

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-035	요구일자	2023.2.14.	처분종류	주의
처분대상부서	○○사무소	조치부서	○○사무소	회신기일	2023.4.15.
건 명	국내사무소 운영실태 감사 - 주택 임차보증금 지연 회수 부적정 -				

1. 내 용

- 2019. 9월 제정된 「국내 임차주택 관리지침」에 따라 지방 근무지로 전보된 직원은 임차주택의 지원대상이 되며, 이에 근거하여 ○○사무소로 전보된 직원은 정해진 상한선 내 임차료, 임차보증금, 부동산 중개수수료, 전세권설정, 보험가입에 따른 경비를 지원 받고 있음¹⁾.
- 임차주택에 거주중인 입주직원은 「국내 임차주택 관리지침」 제14조에 따라 전보로 임차계약기간 만료 이전 퇴거하게 될 경우, 임차주택 관리자와 운영자에게 즉시 보고²⁾하여야 하며, 해당 사유 발생한 때로부터 2개월 이내에 임차보증금을 회수하여야 함.
 - 입주직원이 타지역으로 전보되는 등 업무수행이 불가능하여 임차계약기간 내에 조기 퇴거할 경우 임차보증금은 임차주택 운영자가 회수하여야 함.
- HHH(차장, ○○사무소 근무 2018. 4. 2. ~ 2019. 2. 14.)의 임차 주택(주소 생략)을 이어 입주한 후임 전임 직원인 PPP(차장, ○○사무소 근무 2019. 2. 15. ~ 2020. 2. 28.)은 본부 부서 전보 발령으로 임차중이던 주택의 계약 만료일인 2020. 4. 23.보다 약 2달 일찍 퇴거³⁾하게 되었으며, 당시 입주를 이어갈 후임 전임 직원이 없었으므로 임차주택 운영자는 즉시 임차보증금을 회수하거나 「국내 임차주택 관리지침」 제15조에 따라 잔여 계약기간이 끝난 뒤 계약종료 전 또는 후로 임차보증금을 회수했어야 함.
 - 본 임대차 계약서의 특약사항에 따르면, 계약기간 만료 전 퇴거 시 새로운 임차인을 구할 경우 퇴실이 가능하고 수수료는 임차인이 부담하도록 되어 있으며, 임대차 기간 만료시 보증금은 계약서상 명의자(본 계약의 경우 한국국제협력단)에게 반환하기로 되어 있음.

[표 4] ○○사무소 직원 임차주택 내역(2018~2022년)

입주직원	주택임차 계약기간	실 거주기간(부임기간)	비고
HHH	'18.4.24.~ '20.4.23	'18.4.24.~ '19.2.14	잔여 계약기간 후임 전입직원 (PPP) 입주
PPP	'18.4.24.~ '20.4.23	'19.2.15.~ '20.2.28	전보에 따른 조기퇴거

- 그러나 임차주택 운영자인 ○○사무소장은 2020. 2. 28. PPP 퇴거일 이후 임대차 계약종료일인 2020. 4. 23. 이후에도 임차보증금을 회수하지 않고 있다가, 2020. 6. 12.이 되어서야 임대인이 임차보증금을 반환하지 않고 있다는 사실을 인지하고 반환요청을 하였으나, 즉시 처리가 어렵다는 통보를 받고 2020. 6. 15. 법무사를 통해 계약기간 만료에 따른 보증금 즉시 반환 사실의 내용증명을 발송함.
- 내용증명을 받은 이후 임대인은 2020. 6. 17. 임차보증금은 반환하였으며, ○○사무소는 이에 대해 2020. 6. 22. 반납결의 처리하여 최종 마무리함.
- ○○사무소는 입주직원의 퇴거 후 4개월, 전세 계약기간 종료 후 2개월여가 경과된 이후에서야 임차보증금을 반환받기 위한 행동을 취하는 등 제때 이를 회수하지 않아 해당 기간 만큼 보증금에 대한 이자를 임대인이 취하도록 하였으며, 보증금 회수에 대한 불확실성으로 위협에 처하게 하는 등 임차주택에 대한 관리가 부실하였음.
- 해당 주택임차에 협력단이 전세권을 확보하고 있어 보증금 미반환 시 법무사를 통한 ‘경매’ 절차를 이행할 것을 계획하였으나, 전세권은 상황에 따라 최우선변제가 불가할 수도 있고, 경매시 건물에 대해서만 배당 가능하며, 대항력이 있을 경우 부족한 보증금은 낙찰자가 인수하게 되어 보증금을 전액 회수하지 못할 가능성도 존재함.
- 이 모든 과정에서 PPP은 임대인에 조기퇴거에 따른 해지의사 통보사실을 문자와 같은 증거로 남기지 않았고, 인계인수서 상 관련 필요한 후속처리 내용을 작성하여 전달하지 않는 등 「국내 임차주택 관리지침」 제17조에 따른 퇴거 전 선량한 임차주택 사용자로서의 의무를 다하지 않았으며, 임차주택 권리보전을 위한 조치를 철저히 하지 않아 임차주택 운영자의 관리를 어렵게 하였음.

□ 또한, 임차보증금 회수 당시 임차주택 운영자였던 사무소장 MMM(○○사무소장 근무 2020. 3. 25. ~2020. 9. 6.)은 입주직원이 타 지역 전보로 조기 퇴거 시 임차보증금을 회수할 의무가 있음에도 관리 미흡으로 이를 소홀히 함.

○ 임차주택 운영자에 대해, PPP의 전보 및 퇴거 당시 사무소장이었던 KKK은 PPP과 동일한 날짜인 2020. 2. 28.까지 ○○사무소 근무 이후 전보되었으며, 후임 사무소장이었던 MMM은 2020. 3. 25.자로 발령받아 그 사이 약 한 달 간 사무소장 자리의 공백이 있었고, 입주직원인 PPP이 관련 어떠한 내용도 업무 인계인수서에 남기지 않아 관련 진행상황에 대해 부임 후 바로 인지하기 어려웠을 것이라는 점은 감안됨.

□ 임차주택에 관한 사항은 협력단 명의로 계약을 하여 큰 금액이 오가는 등 분쟁의 소지가 될 수 있으므로 철저한 관리가 필요하며, 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 사무소 차원의 각별한 주의를 요구함.

2. 조치할 사항

○○사무소의 임차주택 운영자는 사무소 직원의 임차주택 관리를 철저히 하여 임차보증금 반환이 지연되는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류	종합감사
------	------